

1502359-70.2020.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... rua. Afirmou não ter relação com o roubo ocorrido na drogaria Estação Ferroviária. Não se recorda o que estava fazendo nesse dia às 18h20. No dia 01 de maio de 2020, às 19h45, provavelmente estava em sua residência. Negou a prática de algum roubo em farmácia. Não é usuário de drogas. ((fls. 16/17). Posteriormente, ratificou as declarações prestadas anteriormente negando a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502359-70.2020.8.26.0510 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502359-70.2020.8.26.0510

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2201647/2020 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 8604730 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2710/20/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2201647 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REGINALDO LEANDRO TAROSSO e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

RICARDO HENRIQUE SANTANTONIO e REGINALDO LEANDRO TAROSSO, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, porque em 11 de abril de 2020, por volta de 18h20, na farmácia/drogaria Estação Rodoviária, situada na avenida 08-A, nº 287, Vila Indaiá, nesta cidade e comarca de Rio Claro, agindo em concurso e unidade de desígnios, teriam subtraído, para si, mediante grave ameaça a pessoa, a quantia de R\$ 800,00, do caixa do estabelecimento comercial.

Boletim de ocorrência (fls. 03/04 e 34) e relatório de investigação (fls. 25/28).

A denúncia foi recebida (fls. 81/82), os réus Ricardo e Reginaldo foram citados (fls. 96/98) e apresentaram resposta escrita (fls. 104/105 e 106/109).

Após a instrução processual e superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação, com a condenação dos réus nos termos da denúncia, com pena base acima do mínimo legal quanto ao corréu Ricardo e regime inicial semiaberto ao corréu Reginaldo (mídia).

As Defesas dos réus, por sua vez, pugnaram pela absolvição diante da fragilidade do quadro probatório. Subsidiariamente, foram apresentadas teses relativas à fixação da pena (mídia).

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do delito vem descrita através do boletim de ocorrência (fls. 03/04 e 34) e relatório de investigação (fls. 25/28).

A autoria, por sua vez, não foi demonstrada a contento.

Ouvido perante a autoridade policial, o corréu Reginaldo Leandro Tarossi declarou que conhece Ricardo desde 1995, são amigos de adolescência. Ficou muito tempo sem vê-lo. Recorda-se que ele apareceu em sua casa dizendo que não estava se sentindo muito bem, com falta de ar. Pegou o veículo de sua mãe, Honda Civic LX 2004, cor prata, e o levou em uma farmácia na Vila Indaiá. A farmácia foi indicada por Ricardo, ele disse que era amigo do dono e que ele venderia remédios sem o receituário. Ficou esperando no carro, enquanto Ricardo entrou no local. Não sabe precisar o tempo. Ele saiu com uma sacolinha de remédios e retornaram à sua casa, pois o carro dele estava lá. Não sabe porque ele não foi com o carro dele. Disse que deve ser porque era velho, um Gol velho. Quando chegaram, Ricardo foi embora. Não se recorda o horário. Após alguns dias, recebeu uma ligação dele perguntando se poderia ir na sua casa, então respondeu que sim. Após um tempo, ele pediu para que o levasse na farmácia pois precisava comprar a recarga da gilete. Ele pediu para levá-lo na farmácia da Rua 14, uma vez que costumava comprar lá. Foram com o veículo de sua mãe, o Honda Civic. Também ficou esperando-o. Acredita que isso aconteceu no início da noite. Não sabia que ele havia praticado roubo nas duas farmácias. Reconheceu a foto de Ricardo e afirmou tê-lo levado nas duas farmácias com o veículo Honda Civic prata. (fls. 09/10)

Em juízo, Reginaldo negou o delito. Não soube dizer o porquê está sendo acusado por isso. Trabalha desde os 11 anos e nunca adquiriu dinheiro de forma ilícita. Possui um Civic de cor prata, placas DMD-5154, o qual está regular. Não teria motivos para cobrir a placa. Usa o carro sozinho. Conhece Ricardo desde 1995, quando fizeram amizade pois moravam em bairros próximos. Posteriormente, se afastaram pois ele casou e passou a residir em Ipeúna. Se reencontraram em 2019, quando o visitou para conversar. Relatou que após Ricardo deixar a prisão, saíram três ou quatro vezes, para ir ao sítio do padraсто dele ou para as residências um do outro. Às vezes iam em seu carro, às vezes no carro dele. Afirmou que o carro está em nome de sua mãe. Negou ter dado carona para Ricardo para alguma das farmácias relacionadas ao delito. O levou em uma farmácia na rua 14 com a avenida 8 um dia, quando Ricardo estava sem carro e precisava comprar um medicamento. Desconhece o motivo de seu carro ter sido identificado nas filmagens relacionadas aos fatos. Quando deu carona para Ricardo, foi até a casa dele buscá-lo. Viu Ricardo pela última vez quando foram presos. Acrescentou que a citada carona ocorreu antes da prisão (mídia).

Ouvido perante a autoridade policial, o corréu Ricardo Henrique Santantônio declarou que reside com sua genitora. Conhece Reginaldo, mas faz muito tempo que não o vê. Não tem conhecimento se ele possui um veículo Honda Civic. Não sabe dizer onde ele reside. Conhece-o da escola e da rua. Afirmou não ter relação com o roubo ocorrido na drogaria Estação Ferroviária. Não se recorda o que estava fazendo nesse dia às 18h20. No dia 01 de maio de 2020, às 19h45, provavelmente estava em sua residência. Negou a prática de algum roubo em farmácia. Não é usuário de drogas. ((fls. 16/17)). Posteriormente, ratificou as declarações prestadas anteriormente negando a autoria do roubo. (fls. 35/36).

Em juízo, Ricardo negou os fatos. Disse que possuía uma oficina mecânica e o senhor Alexandre sempre ia até sua casa e a invadia quando algum cliente iria entrar. Ele sempre o acusava de ter cometido o crime. Já perdeu vários clientes pelo fato de ele entrar correndo e o pressionar na parede, o indagando e acusando. Não sabe o motivo de Alexandre o perseguir. Conhece Reginaldo da época da escola, e o viu novamente quando foi preso. Nunca andou de carro com ele e não sabia que ele tem um Honda Civic. Soube da sentença relacionada a outro delito, inclusive está preso em decorrência de sua condenação (mídia).

A vítima Charles Muller Freire Oliveira, farmacêutico na drogaria Estação Ferroviária, declarou que na data dos fatos foi para o caixa para passar dois clientes que estavam na fila esperando. Tinha um indivíduo olhando medicamentos pela farmácia. As duas pessoas saíram e ele estava na fila. Em seguida, ele colocou o produto em cima do balcão, segurou como se fosse uma arma na cintura e pediu para passar tudo que tinha no caixa. Não se recorda do valor que ele levou. Não se recorda como esse indivíduo chegou na farmácia. Não foi convidado para fazer nenhum reconhecimento na delegacia de polícia. Não se recorda da fisionomia, apenas que ele estava de boné, óculos e máscara. Afirmou que fisicamente, a imagem que viu na delegacia, do busto para cima, se parecia muito com a pessoa. Não pôde ver nenhuma característica, jeito de andar e de se locomover. Não prestou muita atenção na pessoa. Posteriormente viu as imagens da farmácia, mas como eram de cima, não tinha como visualizar o indivíduo. Foi mostrado o corréu Reginaldo, mas disse que não foi possível reconhecê-lo. Informou que o indivíduo segurou algo na cintura, ficou balançando como se fosse arma, mas não chegou a tirar da cintura. Portanto, não consegue identificar se realmente era uma arma. Só viu as imagens de dentro da farmácia, então não sabe dizer se havia algum veículo envolvido no crime (mídia).

A testemunha comum Natália Rubio Claret Pereira, farmacêutica na drogaria Estação Ferroviária, declarou que na data dos fatos estava nos fundos da farmácia atendendo uma pessoa, quando entraram mais duas pessoas e o outro funcionário foi até o caixa para receber o pagamento de um dos clientes. Entrou um indivíduo com máscara e boné, pegou um produto e foi direto ao caixa. Não viu naquele momento que foi anunciado o assalto, pois estava longe. Percebeu um movimento estranho do outro atendente, que chacoalhou a gaveta para mostrar que não tinha mais dinheiro. Quando o assaltante foi embora, o outro funcionário confirmou o assalto. Foi levada da farmácia uma quantia em dinheiro, que não soube precisar. Afirmou que foi chamada para fazer o reconhecimento fotográfico na delegacia, mas como ele entrou de máscara e boné, foi difícil de identificar. Viu a região dos olhos da pessoa, mas é difícil identificar alguém apenas pelos olhos. Na delegacia não se recorda se lhe foi apresentada uma ou mais fotos. Tem dúvidas sobre o autor do delito. Foram os investigadores que mostraram a foto e perguntaram se poderia ser o autor do delito. Não conseguiu reconhecer o corréu Reginaldo como um dos autores do delito. Não viu nenhum carro que participou do crime (mídia).

A testemunha comum Ângelo José Spatti, policial civil, declarou que foi narrado pelas vítimas que uma pessoa entrou com máscara sanitária e boné, ameaçou estar em poder de arma de fogo e subtraiu dinheiro. Durante as investigações, constataram que essa pessoa, minutos antes de entrar na farmácia e cometer o roubo, saiu de um Honda Civic, mesmo veículo que foi embora. Observaram as imagens do local próximo

onde o veículo parou e viram duas pessoas, o passageiro e o motorista descendo do carro e ambos cobrindo as placas com algum objeto. O motorista permaneceu no veículo enquanto o outro indivíduo foi até a farmácia cometer o roubo. Suspeitavam que um dos indivíduos era o Santantonio, pois ele já havia cometido crimes semelhantes. Posteriormente, descobriram que o amigo dele, Reginaldo, possuía exatamente o mesmo veículo. Intimaram Reginaldo para comparecer na delegacia e o questionaram sobre os fatos, tendo ele negado inicialmente a prática do roubo, alegando que teria dado carona para Santantonio até a farmácia para ele realizar uma compra. No entanto, concluíram que ele havia coberto a placa do veículo pois a intenção deles era a prática do roubo. Santantonio foi indagado na delegacia e negou a participação. Afirmou que chegaram a essa conclusão a partir de imagens dos dois roubos, que continham os mesmos detalhes. Se recorda que Reginaldo disse ter levado Santantonio às duas farmácias. Pelas filmagens foi possível identificá-los pois Ricardo é uma pessoa conhecida nos meios policiais, além de que aparecia o detalhe do andar nas imagens, pois ele tem problema em uma das pernas e manca um pouco. Não se recorda do porquê os detalhes sobre a placa coberta não está no relatório, bem como não sabe o porquê não foi formalizado auto de reconhecimento. Informou que em todo reconhecimento que é feito, tanto fotograficamente quanto pessoalmente, sempre é colocado outras fotos ou outras pessoas. No caso o reconhecimento foi apenas fotográfico. Não conhecia o acusado Reginaldo nos meios policiais. Reginaldo trabalhava em dois empregos. Prendeu ele em um dos trabalhos (mídia).

A testemunha comum João Alexandre Secco, policial civil, declarou que receberam a informação do roubo na farmácia e foram até o local. Conseguiram imagens. Já pelas imagens suspeitaram de Ricardo, tanto pela compleição física quanto pelo problema na perna, sendo que ele manca. Viram o sentido que ele entrou e saiu e através dos moradores conseguiram imagens das residências, as quais demonstraram que o veículo parou no local, o passageiro cobriu a placa traseira e o motorista, a placa dianteira, então eles entraram de ré próximo à farmácia. Ricardo desceu, foi até a farmácia, praticou o roubo, e em seguida retornou para o carro e foi embora pela rua 4-B. Como Ricardo estava de máscara e boné, de imediato já o reconheceu. Ele age da mesma maneira. Ele sempre levanta a camisa e mostra a arma. Ele não saca a arma. Através disso, conseguiram também chegar ao amigo dele, Reginaldo. Confirmaram que ele tinha o Civic prata, o mesmo utilizado no dia do crime, então ele foi intimado para ir até a delegacia e reconheceu que levou Ricardo na farmácia. Quando perguntaram o motivo de cobrir a placa, não soube responder. As vítimas acharam que o indivíduo que cometeu o delito era semelhante a Ricardo, mas não afirmaram pois ele estava de máscara e boné. Os réus também roubaram outra farmácia, na rua 14 com a avenida 40. Quando viu as imagens desse outro roubo, reconheceu também os réus usando o mesmo veículo e com o mesmo "modus operandi". Reginaldo reconheceu que levou Ricardo na farmácia nas duas vezes. Ele não estava acompanhado de advogado no depoimento prestado na delegacia. Não houve reconhecimento pessoal dos réus pelas vítimas. Não participou da prisão de Reginaldo, bem como ele não era conhecido nos meios policiais. Reginaldo trabalhava em dois empregos. A vítima não viu o carro dos acusados, pois pararam em local que não dava para visualizar. Chegaram até Reginaldo pois ele era amigo de Ricardo e frequentava a casa deste último. Reginaldo é conhecido como "Zoio". Era nítido o modelo do veículo e a cor, mas a placa, não conseguiram visualizar. Dá para ver Ricardo descendo do veículo, atravessando a avenida, entrando na farmácia e posteriormente retornando ao carro. Foi possível ver a face de Ricardo. Uma moradora de rua, usuária de drogas, foi até o carro (mídia).

Reputo que as provas são frágeis para o decreto condenatório.

Os réus negaram a imputação em juízo.

A vítima Charles, por seu turno, apesar de ter afirmado na delegacia de polícia que o corréu Ricardo, retratado na fotografia, se parece muito com o autor do delito,

em suas declarações prestadas em juízo disse não se recordar da fisionomia dele, mas apenas de que ele estava de boné, óculos e máscara. Afirmou, ainda, que fisicamente, a imagem que viu na delegacia, do busto para cima, se parecia muito com o autor do delito, mas não conseguiu visualizar nenhuma característica relativa ao jeito de andar, pois não prestou muita atenção.

Em juízo, foi mostrado à vítima o corréu Reginaldo, que afirmou não ser possível reconhecê-lo.

No mesmo sentido, a testemunha Natalia, também funcionária da farmácia, apesar de ter afirmado na delegacia de polícia que os olhos do corréu Ricardo, retratados na fotografia, são da mesma pessoa que praticou o roubo na farmácia, em suas declarações prestadas em juízo declarou que apenas viu a região dos olhos do assaltante, mas que é difícil identificar alguém apenas pelos olhos. Afirmou que tem dúvidas sobre o autor do delito.

Desse modo, verifica-se que a vítima Charles e a testemunha Natalia, apesar de terem reconhecido a semelhança entre a foto do corréu Ricardo com um dos autores do roubo na delegacia de polícia, não reafirmaram o reconhecimento em juízo, pois declararam que não conseguiram visualizar o rosto por completo ou outras características do assaltante a fim de possibilitar a segura identificação.

Além disso, o carro que teria sido supostamente utilizado pelos autores do delito não foi visto pelas vítimas.

Os investigadores de polícia, em juízo, afirmaram que foi em razão das imagens obtidas de câmeras de segurança da vizinhança da farmácia que suspeitaram do envolvimento do corréu Ricardo na prática do delito, tanto pela compleição física e pelo problema na perna que ele possui, como pelo modo de agir na prática de outros crimes semelhantes.

Afirmaram, ainda, que conseguiram identificar o corréu Reginaldo por ele ser amigo de Ricardo, por frequentar a casa deste último e por possuir veículo semelhante ao que foi utilizado no dia dos fatos.

A despeito das declarações prestadas pelos investigadores de polícia, salienta-se que o envolvimento dos réus em delitos semelhantes não tem o condão de demonstrar que eles participaram do roubo em questão.

Além disso, não foi demonstrada, com a segurança necessária, a vinculação do veículo que o corréu Reginaldo tinha a posse com o roubo. Pelas imagens trazidas aos autos, sequer foi possível visualizar as placas do veículo indicado, tampouco identificar eventuais características físicas ou o modo de andar dos autores do delito.

Desta forma, a despeito do reconhecimento da semelhança realizado pela vítima Charles e pela testemunha Natalia na delegacia de polícia em relação ao corréu Ricardo, reputo que a prova acusatória é fraca e não autoriza a condenação dos réus pelo roubo descrito na exordial.

À míngua de outros elementos probatórios, entendo que a absolvição é medida de rigor.

Em sede de direito penal, indícios e probabilidade de terem os réus praticado o delito não bastam para ensejar um decreto condenatório, exigindo-se provas absolutamente seguras e robustas da autoria delitiva, em estrita obediência ao princípio do "in dubio pro reo".

Na hipótese dos autos, os fatos acima narrados tornaram inseguras as provas

necessárias para a incriminação dos réus, de modo que a autoria do delito não foi comprovada seguramente.

Nesse sentido:

“ROUBO MAJORADO TENTADO – Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária – In dubio pro reo – Recurso ministerial desprovido.” (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016)

“Apelação. Furto qualificado tentado. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Viabilidade. Provas frágeis e insatisfatórias para escorar condenação. Ônus probatório ministerial. Contradições nos depoimentos dos policiais. Absolvição que se impõe pelo 'in dubio pro reo'. Recurso provido.” (TJSP, apelação nº 0000002-54.2015.8.26.0580, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, d.j. 10/05/2016).

“A condenação requer certeza, sub 'specie universalis', alcançada com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador” (STJ, REsp 363548/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, d.j. 2/5/2005).

“O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal preferir condenação” (Ac. un. da 5ª Câmara, de 19/07/77, na Ap. nº 162.055, de Jaú, rel. Goulart Sobrinho, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313).

“Ainda que plausível, em tese, a versão dada pela acusação aos fatos, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal” (Ac. un. da 6ª Câmara, de 20/04/76, na Ap. nº 126.465, de Guarulhos, rel. Geraldo Ferrari, idem, pág. 319).

Diante da dúvida gerada pela análise do quadro probatório, outro não pode ser o deslinde da presente ação que não seja a aplicação do princípio "in dubio pro reo".

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal que a justiça pública move contra RICARDO HENRIQUE SANTOANTÔNIO e REGINALDO LEANDRO TAROSSO e os ABSOLVO da acusação de terem praticado o crime previsto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, o que o faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P. I.

Rio Claro, 03 de março de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA